

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구

일련번호 제23-공급종합-18호

제목 건설근로자 퇴직공제부담금 계상 소홀

소관부서 ○○본부 ◆◆·■■■■본부

조치부서 ○○○○본부 ☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

◆◆◆◆본부 ○○○○부 및 ■■■■본부 △△△△부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 공급설비 유지보수 관련 건설공사의 설계, 시공 및 공정관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제87조 제2항에 따르면 건설근로자 퇴직공제제도에 가입하여야 하는 건설공사 도급계약의 당사자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 건설공사의 도급금액 산출명세서에 건설근로자 퇴직공제제도의 가입에 드는 금액을 분명하게 적어야한다고 되어 있다.

또한, 「건설산업기본법 시행령」 제83조에 따르면 국가 또는 지방자치단체가 발주하는 건설공사로서 공사예정금액이 1억 원 이상인 공사(2020. 9. 8.부터 시행)로 명시하고 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 2개 부서는 공사예정금액이 1억 원 이

상인 건설공사를 발주하는 경우 퇴직공제제도의 가입비용을 도급금액 산출내역서에 반영하여 계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆본부 ○○○○부와 ■■■■본부의 <<<<부는 2020. 9. 8. 이후 수행한 공사 중 아래 【표】와 같이 2건의 1억 원 이상인 공사에 대하여 건설공사 도급금액 산출명세서에 건설근로자 퇴직공제제도 가입에 드는 금액을 반영하지 않고 공사를 시행하였다.

【표】 건설근로자 퇴직공제제도 가입 금액 미반영 공사 현황

(단위: 원, 부가가치세 포함)

지역본부	공사명	공고일자	계약기간	공사예정금액
◆◆	공급관리소 피뢰시스템 보강공사(㉠㉡,㉢㉣)	2020. 10. 20.	2020. 11. 23.~ 2021. 02. 28.	139,999,405
■■■■	㉤㉥㉦~㉧㉨ III 피킹 피그트랩 및 가배관 설치공사	2021. 01. 18.	2021. 02. 05.~ 2021. 08. 04.	106,405,200

※ 출처: ◆◆ 및 ■■■■본부 제출자료 및 확인서 “건설근로자 퇴직공제제도 시행의 건” 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 2개 부서는 감사결과를 수용하면서 사실관계나 법령 적용 등에 대하여 이견이 없다고 하였다.

조치할 사항

⊕⊕⊕⊕처장은

건설근로자 퇴직공제제도 가입비용을 미반영하여 건설공사를 시행한 담당부서에

주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서]

◆◆◆◆본부 ○○○○부

■■■■본부 <<<<부